



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 2ª, 5ª e 8ª RAJs

Rua Abdo Muanis, 991, Sala 803 e 805 - Bairro: Nova Redentora - CEP: 15090140 - Fone: (17) 2137-3788 -
Email: 2.5e8rajvemp@tjstj.us.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000309-35.2026.8.26.0359/SP

AUTOR: IVAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

processo nº 4000309-35.2026.8.26.0359

1 – EV 43 (evento 43, EMBDECL1) – embargos de declaração: conheço e ACOLHO, para esclarecer que se trata de **pedido de recuperação judicial**.

2 – Observo que foi dado cumprimento ao item 22 da decisão (EV 32 - evento 32, DESPADEC1), na qual consta o passivo concursal no valor de R\$ 2.704.737,39 (Classe III) e R\$ 91.822,29 (Classe IV), e passivo extraconcursal no valor de R\$ 11.059.407,66 (credores não concursais fiduciários), conforme informação contida na inicial (anexo E).

3 - DECIDO.

4 – Considerando os julgamentos proferidos nos autos de nº 1001438-47.2024.8.26.0311 e nº 1001440-17.2024.8.26.0311, os quais deram origem aos agravos de instrumento nº 2391019-43.2024.8.26.0000 e nº 2392088-13.2024.8.26.0000, que retratam situações análogas a este processo, na qual o passivo total da empresa em recuperação representa uma pequena porcentagem

quando comparado com o débito extraconcursal, bem como considerando que *naqueles autos foram indeferidas as iniciais*, de ofício, e considerando especialmente o teor das decisões, no sentido de que “*serve de alerta para casos futuros*” (confira-se V. Acórdãos), *deverá ser extinto este processo de recuperação judicial, diante da pequena representatividade do passivo concursal (aproximadamente 1/3) em comparação com o passivo extraconcursal (aproximadamente 2/3).*

5 - Nesse sentido o teor do julgamento proferido nos autos do **agravo de instrumento nº 2392088-13.2024.8.26.0000**, de relatoria do DD. Desembargador Grava Brasil, Acórdão datado de 13/05/2025 (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial):

Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que deferiu o processamento. Inconformismo do credor extraconcursal. Acolhimento, com o indeferimento da inicial, o que se faz de ofício. Em que pese o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da LREF, tem-se, na hipótese, indícios contundentes da utilização fraudulenta da recuperação, que autoriza o indeferimento da inicial, na forma do art. 51-A, § 6º, da LREF. O pedido recuperatório dedica-se, exclusivamente, à declaração de essencialidade de caminhões, para que fiquem com a recuperanda. Embora indiscutível a essencialidade deles para a consecução da atividade de transporte rodoviário, a pretensão é afetar credores extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação (art. 49, § 3º, da LREF), sob o pálido argumento de reestruturação do crédito concursal, que, no caso, é integrado por única classe, com apenas 3 credores, em valor não significativo (R\$566.169,46) se comparado com o passivo extraconcursal (R\$14.503.434,85). Os financiamentos/refinanciamentos são próximos do pedido recuperatório, com aumento exponencial (460,53%) do ativo entre 2021 e 2023. O passivo também aumentou em 533,76% nesse período. Nenhum veículo está quitado. Por último, embora convincente a inexistência de grupo econômico entre R.R.M.G, Assunção Logística e Transferrari, não parece coincidência terem transferido o seu estabelecimento empresarial para o mesmo local, em Junqueirópolis, a 50 metros do escritório da banca de advogados que as representa nos pedidos recuperatórios, distribuídos no mesmo dia. Ademais, pertencem à mesma associação e apresentam-se com a mesma crise, compassivos concursal e extraconcursal extremamente distantes, na tentativa de impor o concurso a credores que a lei preferiu excluir. Aparentemente, houve planejamento conjunto. O deferimento do processamento desacredita o instituto e traz insegurança jurídica e efeitos nefastos para o mercado de crédito. A verdadeira intenção, de afetar credores extraconcursais com a recuperação judicial, revelou-se no plano, que previu, em sua cláusula 6.2, como um dos meios de recuperação, a venda dos caminhões, que sequer pertencem à recuperanda.

Decisão modificada, com o indeferimento, de ofício, da inicial, na forma do arts. 51-A, § 6º, da LREF e 485, I, do CPC. Recurso provido, com o indeferimento, de ofício, da inicial.

6 – Ante o exposto, *indefiro a petição inicial* e **JULGO EXTINTO** o processo, com fundamento nos artigos 51-A, § 6º, da LRF, c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

7 - Custas pela requerente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

8 – Revogo as tutelas anteriormente deferidas, comunicando-se nos autos do **Agravo de Instrumento nº 40551984620268260000** e **Agravo de Instrumento nº 40636244720268260000**.

9 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610011123519v2** e do código CRC **fef1f591**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
Data e Hora: 09/06/2026, às 11:25:09
